



Nr. 85 Ministerbesprechung vom 25. Juli 1932, 11.30 Uhr

R 43 I/1457, S. 183–191

Anwesend: v. Papen, v. Neurath, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; RKomPrIMin. Bracht; StS Planck, Grieser, Meissner, Zweigert; MinDir. v. Kaufmann-Asser, Gottheiner; ORegR Thomsen; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Bericht des Reichskanzlers über die Länderkonferenz in Stuttgart am 24. Juli 1932.
2. Streitsache zwischen dem Reich und der Preußischen Staatsregierung vor dem Staatsgerichtshof.
3. Brief Geheimrats Hugenberg an den Reichskanzler vom 23. Juli d. Js.
4. Reparationspolitische Frage.
5. Delegationsführer für die Butterzoll-Verhandlungen.
6. Rundfunk-Angelegenheit.
7. Einladung zur Sitzung des Reichstagsausschusses zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung.
8. Tagung des Reichsrats.

1. Bericht des Reichskanzlers über die Länderkonferenz in Stuttgart am 24. Juli ¹ 1932 ².

Der Reichskanzler berichtete, daß die Besprechung am 24. Juli ³ in Stuttgart mit den Vertretern der Länder sehr gut verlaufen sei. Er, der Reichskanzler, habe zunächst über Lausanne berichtet und sodann die Preußenfrage behandelt. Mit Ausnahme des Vertreters Badens hätten die Vertreter aller Länderregierungen erklärt, es sei sehr gut, wenn der Dualismus zwischen dem Reich und Preußen beseitigt würde ⁴. Die Vertreter Württembergs, Mecklenburg-Schwerins und Hamburgs

¹ Richtig: 23. Juli. Vgl. Dok. Nr. 83, dort auch Anm. 42.

² Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. bei Benz, Papens „Preußenschlag“ und die Länder, in: VfZG 18 (1970), S. 334.

³ Vgl. oben Anm. 1.

⁴ Nach der Niederschrift über die Stuttgarter Besprechung (Dok. Nr. 83) wurden von den Ländervertretern derart eindeutige Erklärungen in dieser Frage nicht abgegeben.

hätten ausdrücklich betont, daß sie an sich gegen das Vorgehen der Reichsregierung gegen die frühere Preußische Staatsregierung nichts einzuwenden hätten.

Die Staats- bzw. Ministerpräsidenten Bayerns, Württembergs und Badens hätten dringend einen besonderen Vertreter der Reichsregierung für diese unruhigen Zeiten erbeten. Sowie Hessen hiervon gehört habe, habe es ausdrücklich gebeten, daß dieser Vertreter auch bei der hessischen Regierung beglaubigt werde⁵.

Er, der Reichskanzler, habe den früheren Legationsrat von Lersner für diesen Posten in Aussicht genommen. Er wolle mit ihm einen Privatdienstvertrag abschließen. Die pekuniären Fragen müßten baldigst geklärt werden⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, es sei natürlich mißlich, nach Aufhebung der Vertretung der Reichsregierung in München⁷ nun abermals eine neue Vertretung zu errichten. Es müsse angestrebt werden, die Landesfinanzamtspräsidenten mehr als bisher mit politischen Aufgaben zu betrauen. Er gebe jedoch zu, daß hier die Situation etwas anders liege.

Etatsrechtlich sehe er die Sache so an, daß die Ausgaben mit Zustimmung des Reichsfinanzministeriums außerplanmäßig verbucht würden.

⁵ In der Niederschrift über die Stuttgarter Besprechung (Dok. Nr. 83) ist hierüber nichts enthalten, jedoch wurden diese Ausführungen des RK von StPräs. Schmitt in seinem Bericht an das Bad. Kabinett vom 25. 7. ausdrücklich erwähnt: Papen habe erklärt, er „wolle wieder eine (Reichs-)Gesandtschaft in München für Bayern, Württemberg und Baden einführen und habe hierfür den Freiherrn von Lersner in Aussicht genommen. Dieser werde beauftragt, mit den Ländern Beziehungen zu unterhalten.“ (Benz, Papens „Preußenschlag“ und die Länder, in: VfZG 18 [1970], S. 320, 337, Dok. Nr. 3). – Der Gedanke, einen solchen Beauftragten zu entsenden, war dem RK u. a. durch v. Aretin nahegelegt worden. Dieser hatte bereits am 18. 7. bei einer Besprechung mit v. Papen darauf hingewiesen, daß eine „Reichsregierung, die ihre Informationen aus dem Reich nur aus Zeitungen bezöge und nicht durch Männer, die ihr mit ihrer Person für die Richtigkeit der Berichte verantwortlich“ wären, „innenpolitisch blind“ sein müsse. Papen habe daraufhin der Anregung zugestimmt und ihre Durchführung sofort in Angriff genommen (Aretin, Krone und Ketten, S. 107 f.).

⁶ LegR a. D. v. Lersner gehörte zum engeren Freundeskreis v. Papens, was u. a. durch die Formlosigkeit seiner Berichte aus München (Anredeformel u. a.: „Lieber Papen“, „Lieber Franz“) deutlich wird (R 43 I/2331, Bl. 44, 45, 55, 79). Seine Bestallung begegnete erheblichen Schwierigkeiten, zunächst dadurch, daß der RPräs. dem Antrage des RK, Lersner zum „Außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister mit dem Amtssitz in München“ zu ernennen, nicht entsprach (ebd., Bl. 6–8, 18, 20). So mußte sich Papen darauf beschränken, Lersner zum „besonderen Vertrauensmann der Reichsregierung“ zu berufen, worüber er die Regierungschefs von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen mit Schreiben vom 6. 9. unterrichtete und hinzufügte: „Die Beauftragung des Herrn von Lersner soll lediglich dazu dienen, einen gewissen Ersatz für den Wegfall der Reichsvertretungen bei den Staatsregierungen der großen deutschen Länder in einer Zeit herbeizuführen, die einen besonders engen Kontakt zwischen der Reichsregierung und den Regierungen der deutschen Länder häufig nötig machen wird.“ (Ebd., S. 26–27). Ergebnislos blieben ferner seine zur gleichen Zeit aufgenommenen Bemühungen, Lersner „zu einem Ruhegehalt zu verhelfen, auf das er bei seinem Ausscheiden aus dem Reichsdienst schuldlos verzichten mußte“ (Papen an Neurath am 31. 8., ebd. Bl. 24). Neurath lehnte dies am 14. 9. entschieden ab und erklärte dazu u. a.: „Baron Lersner wurde am 3. Februar 1920 in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Friedensdelegation in Paris eine Note des französischen Ministerpräsidenten Millerand übersandt, in der die Ententemächte die Auslieferung von rund 900 Deutschen forderten. Obwohl Herr von Lersner kurz vorher die ausdrückliche Weisung aus Berlin erhalten hatte, eine solche Note ohne weiteres an das Auswärtige Amt weiterzuleiten, hat er die Note an Herrn Millerand zurückgesandt mit der Erklärung, daß er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne, bei der Auslieferung Deutscher mitzuwirken. Herr von Lersner hat gleichzeitig telegrafisch seine Entlassung aus dem Reichsdienst nachgesucht und sie sofort erhalten. Er hat diesen Schritt damit begründet, daß er sich nicht in der Lage gesehen habe, die ihm gegebenen Weisungen zu befolgen. Wenn er nur seinen Gewissensbedenken Rechnung tragen wollte, so hätte er nach meiner Ansicht schon in dem Augenblick aus dem Dienst ausscheiden müssen, als er die Weisung erhalten hatte, die Note, deren Inhalt ihm ja bekannt war, entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ein solches Verhalten wäre dienstlich korrekt gewesen und hätte seine Person weniger in den Mittelpunkt der öffentlichen Erörterung gestellt, als es die Entgegennahme und Rücksendung der Note und der daraufhin erfolgte Rücktritt getan hat. Jedenfalls ist, soweit die Rechtslage in Frage kommt, der ganze Hergang der Entlassung m. E. so klar und dabei so besonders gelagert, daß keine der [...] gesetzlichen Bestimmungen für eine Pensionierung in diesem Falle angewandt werden kann. Übrigens ist Herr von Lersner seinerzeit auch vom Auswärtigen Amt nicht im Zweifel darüber gelassen worden, daß seine Entlassung ohne Gewährung eines Ruhegeldes erfolgt sei.“ (Ebd., Bl. 42–43). – Über Lersners Tätigkeit und Bezüge vermerkte Pukaß unter dem 8.2.33 rückblickend: Der RPräs. sei damit einverstanden gewesen, „daß Herr von Lersner zunächst für eilige und ganz vertrauliche politische Unterrichtung der Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden, Hessen und Sachsen Verwendung finden sollte. Tagegelder hat Herr von Lersner nicht bezogen, sondern es wurden ihm die baren Reisekosten ersetzt. Ein Privatdienstvertrag ist mit ihm nicht abgeschlossen worden. Nach Rücktritt der Regierung Papen hat die Regierung von Schleicher Herrn von Lersner keinen weiteren Auftrag erteilt.“ (Ebd., Bl. 95).

⁷ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 75.

Der *Reichskanzler* stimmte dieser finanziellen Regelung zu und erklärte im übrigen, daß er noch den Sächsischen Ministerpräsidenten fragen wolle, ob er die Ernennung Herrn von Lersners als Vertreter der Reichsregierung auch bei der Sächsischen Staatsregierung wünsche ⁸.

2. Streitsache zwischen dem Reich und der Preußischen Staatsregierung vor dem Staatsgerichtshof.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß die Hauptverhandlung vor dem Staatsgerichtshof in Leipzig in dem Streit zwischen der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung ⁹ umfassend vorbereitet werden müsse. Es sei bereits veranlaßt, daß Justizrat Meidinger sowie die Professoren Carl Schmitt in Berlin, Jacobi in Leipzig und Bilfinger in Halle als Vertreter bzw. als Gutachter der Reichsregierung hinzugezogen würden. Außerdem müßten die Ministerialräte Dr. Trapp vom Reichsfinanzministerium und Dr. Schütze vom Preuß. Ministerium des Innern als Gutachter herangezogen werden. Es sei ihm ferner geraten worden, die Professoren Anschütz und Jellinek mündlich über den Standpunkt der Reichsregierung zu unterrichten. Er beabsichtige, diesem Räte zu entsprechen.

Professor Schmitt werde am 29. Juli in der „Deutschen Juristen-Zeitung“ einen Aufsatz über den Verfassungstreit zwischen der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung erscheinen lassen und in diesem Artikel der Reichsregierung Recht geben ¹⁰.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er zusammen mit Professor Schmitt das Gerippe der Denkschrift herstellen wolle. Das tatsächliche Material solle in Anlagen zusammengefaßt werden ¹¹. Reichskommissar Dr. Bracht teilte mit, daß die Umorganisation beim Polizeipräsidium in Berlin fast vollendet sei. Bei der allmählichen Durchprüfung der unter dem früheren Regime getroffenen polizeilichen Maßnahmen sei es ihm aufgefallen, daß vom Polizeipräsidium Berlin eine besonders große Anzahl von Waffenscheinen ausgestellt worden sei, die übrigens hauptsächlich linksstehenden Persönlichkeiten ausgehändigt worden sei.

3. Brief Geheimrats Hugenberg an den Reichskanzler vom 23. Juli d. Js.

Der *Reichskanzler* verlas den beiliegenden, an ihn gerichteten Brief des Geheimrats Hugenberg vom 23. Juli d. Js. ¹². Er führte aus, daß auf ihn besonders der Wunsch Hugenburgs Eindruck gemacht habe, die Preußische Sparnotverordnung vom 8. Juni ¹³ möge aufgehoben werden. Vielleicht sei es möglich, auf diesem Gebiete den weitverbreiteten Wünschen entgegenzukommen. Auch die anderen Punkte, die Hugenberg in seinem Schreiben erwähne, seien recht interessant und beachtlich. Zweifellos müsse jetzt unverzüglich die Aufbauarbeit der Reichsregierung beginnen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete es als notwendig, daß maßgebenden Vertretern der Industrie gesagt werde, die Arbeitsbeschaffung habe nur dann Zweck, wenn die Industrie sich bereit

⁸ Vgl. oben Anm. 6.

⁹ Der Staatsgerichtshof hatte am 25. 7. den Antrag des PrStMin. auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen die Amtstätigkeit eines Reichskommissars in Preußen abgelehnt. Näheres dazu in Anm. 3 zu Dok. Nr. 71.

¹⁰ Der Aufsatz von Carl Schmitt („Die Verfassungsmäßigkeit der Bestellung eines Reichskommissars für das Land Preußen“) ist abgedr. in: Dt. Juristenzeitung 37 (1932), Heft 15 (1.8.32), Sp. 953 ff.; „DAZ“ vom 29.7.32 (Schlußabschnitt), Ausschnitt in R 43 I/2283, Bl. 68–69; Ursachen und Folgen, Bd. VIII, Dok. Nr. 1864 c (Auszug). – Die Argumente dieses Aufsatzes sind voll in die Klagebeantwortung der RReg. vom 5. 8. (vgl. unten Anm. 11) aufgenommen worden. In der mündl. Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof nahmen sie großen Raum ein (Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof, S. 124 ff., 194 ff.), wurden jedoch nicht anerkannt.

¹¹ Bei der „Denkschrift“ handelt es sich um die Gegenerklärung der RReg. zur Klage Preußens gegen das Reich vom 20. 7. Die Gegenerklärung wurde vom RIM am 5. 8. beim Staatsgerichtshof eingebracht; in einem „Anlageheft“ sind ihr zahlreiche Beweismaterialien beigelegt, u. a. 1) „Darstellung der Durchführung der Verordnung vom 20. Juli 1932“, 2) „Rede des Polizeipräsidenten Grzesinski am 26. Juni 1932“, 3) „Feststellungen des Reichskommissars Dr. Bracht“ (R 43 I/2283, Bl. 72–112).

¹² Der Brief Hugenburgs hier abgedr. als Dok. Nr. 84.

¹³ Vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 11.

erkläre, freiwillig noch mehr Arbeiter zu beschäftigen als bisher unter einer gewissen Verkürzung der Arbeitszeit. Dafür könne man der Industrie eine Lockerung der Tarife und eine entgegenkommende Kreditgebarung in Aussicht stellen. Vielleicht könne in einer Rundfunkrede das Aufbauprogramm der Reichsregierung dargelegt werden. In dem Programm sei das zu unterscheiden, was sofort geschehen werde und was späterer Regelung vorbehalten bleibe.

Was die Preußische Sparverordnung vom 8. Juni anlange, so habe sie immerhin das vorhandene Defizit von 100 Millionen durch die Schlachtsteuer und durch die Kürzung der Beamtengehälter gedeckt. Die Zwangssparkasse für die Beamten sei natürlich mißlich im Vergleich zu den Reichsbeamten.

Reichskommissar Dr. Bracht betonte, daß die Schlachtsteuer unbedingt aufrechterhalten bleiben müsse. Vielleicht könnten jedoch die Kürzungen der Beamtengehälter aufgehoben werden.

Der *Reichskanzler* schlug vor, zur Frage der Beamtengehaltskürzungen in der Antwort an Hugenberg auszuführen, die Kürzungen würden im Laufe des Jahres in dem Maße aufgehoben werden, wie es gelingen werde, auf der Ausgabenseite Ersparnisse eintreten zu lassen.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden. Die Antwort an Hugenberg soll im übrigen bald abgesandt werden ¹⁴.

4. Reparationspolitische Frage.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß Reichskanzler a. D. Dr. Brüning im Wahlkampf dauernd mit der Behauptung hervortrete, er habe Staatssekretär a. D. Bergmann nie ermächtigt, der Gegenseite irgendeine Abschlußzahlung in der Reparationsfrage anzubieten. Eine derartige Abschlußzahlung habe er nie erwogen und stets abgelehnt. Dieser Behauptung widersprächen Unterlagen der Reichskanzlei.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* verlas sodann einen Brief des Staatssekretärs Dr. Pünder an Staatssekretär Bergmann vom 20. 1. d. Js. ¹⁵.

¹⁴ In seinem Antwortschreiben an Hugenberg vom 26. 7. Papen u. a.: „Erst nachdem die Reichsregierung in der auswärtigen wie in der inneren Politik, in finanzieller wie in wirtschaftlicher Hinsicht, durch ihre bisherigen Handlungen die Auseinandersetzung mit dem Erbe der vorangegangenen Regierungen zu einem gewissen Abschluß gebracht hat, kann die Aufbauarbeit beginnen. Sie wird darin bestehen müssen, aus dem bisherigen, mehr oder weniger unorganisch und unzusammenhängend entstandenen Notverordnungswerk eine nach einem einheitlichen Finanz- und Wirtschaftsplan geregelte Neuordnung zu schaffen, durch die auch manche durch die vorangegangenen Notverordnungen herbeigeführte Härten zu beseitigen sein werden. Hand in Hand damit wird eine tief einschneidende Verwaltungs- und Finanzreform gehen müssen, durch die sich die Kosten des Verwaltungsapparats der öffentlichen Hand auf das Maß verringern, das der Verarmung Deutschlands entspricht.“ (R 43 I/2655, S. 127–129).

¹⁵ Der Brief hatte folgenden Wortlaut: „Zunächst darf ich Ihnen nochmals herzlich dafür danken, daß Sie mir am vergangenen Sonnabend [16. 1.] Ihre reparationspolitischen Pläne so eingehend auseinandergesetzt haben. Ihre Darlegungen haben mich sehr beeindruckt. Inzwischen habe ich naturgemäß die Angelegenheit auch mit dem Herrn Reichskanzler [Brüning] vertraulich besprochen. Daß auch er Ihren Ausführungen mit großem Interesse gefolgt ist, werden Sie bei Ihrem Vortrag schon selbst empfunden haben. Ich verrate Ihnen gewiß kein Geheimnis, darf aber trotzdem um ganz vertrauliche Behandlung bitten, wenn ich Ihnen sage, daß auch der Herr Reichskanzler – auf das Ende gesehen – solche Gedankengänge nicht völlig abweist. Augenblicklich sind wir aber innerhalb des gesamten Dramas noch in einem früheren Akte. Wenn wir heute schon anfangen würden, die Kulisse für diesen (Ihren) Akt aufzubauen, würde die Kulisse vielleicht etwas zu stark bemalt werden. Mit einem Wort: Der Herr Reichskanzler hat den Wunsch, daß im Augenblick über diese Ihnen vorschwebenden Möglichkeiten noch möglichst wenig gesprochen wird, namentlich noch keine Sondierungen im Auslande vorgenommen werden. Im gegebenen Augenblick werden wir uns Ihrer wertvollen Anregung und Vermittlung gern erinnern.“ (Abschrift in R 43 I/317, Bl. 249–250). Über die hierin erwähnten Besprechungen liegt eine längere Aufzeichnung Pünders vor, wonach Bergmann seine reparationspolitischen Vorstellungen am 15. 1. Brüning und 16. 1. 32 Pünder vorgetragen hatte. In der Aufzeichnung heißt es: Bergmann stehe – wie die RReg. – auf dem Standpunkt, daß ein Wiederaufleben der dt. Reparationsleistungen unter keinen Umständen in Frage kommen könne. Da aber „eine völlige Streichung der Reparationen ohne einen irgendwie gearteten geldlichen Abschluß augenblicklich bei unseren Gegnern noch völlig unerreichbar sei“, schlage er vor, „Anleihetitres über 4 Milliarden Gold an die BIZ in Basel“ zu geben. „Diese titres sind keine Anleihe, sind also noch in keiner Weise zu verzinsen und zu amortisieren. Die BIZ, die ja nach ihrem Statut für solche Dinge berufen ist, soll berechtigt sein, Teile von diesen 4 Milliarden in zweckmäßig erscheinenden Stückelung auf Anleihe international auszuliegen [...]. Als erste Tranche denke er z. B. an die Herausgabe einer 1 Milliarden-Anleihe.“ Bergmann habe ihm, Pünder, gegenüber erwähnt, „daß der Herr Reichskanzler ihm zugesagt hätte, sich den Vorschlag zu überlegen, und ihm einen Wink zu geben, ob der Angelegenheit in irgendeiner Form Fortgang gegeben werden soll.“ Pünder in der Aufzeichnung abschließend:

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führten aus, daß dieser Brief die Brüning'sche Behauptung nicht klar genug widerlege.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wies darauf hin, daß vielleicht in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Reichstags Gelegenheit gegeben sei, die Brüning'sche Behauptung zu widerlegen. Die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts stimmten dieser Auffassung zu.

5. Delegationsführer für die Butterzoll-Verhandlungen.

Auf Vorschlag des *Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft* wurde Ministerialdirektor Dr. Ritter (Auswärtiges Amt) mit der Führung der Butterzoll-Verhandlungen mit den Niederlanden und mit Dänemark beauftragt¹⁶.

6. Rundfunk-Angelegenheit.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß der Presse-Rundfunk außer dem W.T.B.¹⁷ und T.U.¹⁸ dem Sozialdemokratischen Pressedienst als einzigem parteipolitischen Pressedienst zur Verfügung stehe.

Nach seiner Auffassung solle der Sozialdemokratische Pressedienst künftighin von der Benutzung des Presse-Rundfunks ausgeschaltet werden.

Er habe festgestellt, daß die Welle des Wirtschaftsdienstes auch am Wahlabend dem Sozialdemokratischen Pressedienst zur Verfügung gestellt worden sei. Auch diese Regelung müsse abgeändert werden.

Das Reichskabinett erklärte sich hiermit einverstanden.

7. Einladung zur Sitzung des Reichstagsausschusses zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung¹⁹.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß außer dem Reichskanzler, dem Reichsminister des Innern und dem Reichswehrminister keine anderen Minister zu der am 26. stattfindenden Sitzung des Ausschusses zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung erscheinen werden²⁰.

„Ich erzählte Herrn Bergmann vertraulich, daß der Gedanke einer wirtschaftlichen Abschlußzahlung kürzlich im kleinsten Kreise auch schon mal bei uns erörtert worden, aber einstweilen noch nicht auf große Gegenliebe gestoßen sei.“ (Aufzeichnung Pünders vom 16.1.32 in R 43 I/317, Bl. 244–248).

¹⁶ Vgl. hierzu Dok. Nr. 74, dort unter V.

¹⁷ Wolffs Telegrafisches Büro, gegr. 1849 in Berlin, Agentur zur schnellen Vermittlung öffentlich wichtiger Nachrichten an Tageszeitungen.

¹⁸ Telegrafien-Union, gegr. 1913 in Berlin, in der Weimarer Zeit neben WTB größtes dt. Telegrafienbüro, gehörte seit 1919 zum Hugenberg-Konzern.

¹⁹ Dieser Ausschuß (auch kurz „Überwachungsausschuß“ genannt) sollte nach Art. 35 RV außerhalb der Tagung, nach Beendigung der Wahlperiode oder nach Auflösung des RT tätig werden. Zu den Rechten des Ausschusses vermerkte Wienstein unter dem 22.6.32 für den StSRkei: „Der Ausschuß ist berechtigt, sich mit allen denkbaren Fragen zu befassen, also z. B. auch mit der Frage, ob die letzte Auflösungsorder des Reichspräsidenten hinsichtlich des Reichstags rechtmäßig ist. Von praktischer Bedeutung ist diese Tätigkeit des Ausschusses allerdings nicht. Der Ausschuß könnte theoretisch mit Mehrheit den Beschluß fassen, daß die Auflösungsorder nicht rechtmäßig ist. Praktische Konsequenzen hat das jedoch nicht.“ (R 43 I/1018, Bl. 178).

²⁰ Der Ausschuß hatte am 22. 7. beschlossen, die Anwesenheit des RK, des RIM und des RWeM in seiner auf den 25. 7. (nicht 26. 7.!) anberaumten nächsten Sitzung zu verlangen. Gleichzeitig hatte er dem StSRkei eine listenmäßige Zusammenstellung aller in dieser Sitzung zur Beratung stehenden Anträge der RT-Fraktionen übersandt. Die weitreichendsten dieser Anträge betrafen: 1) Aufhebung der VO des RPräs. gegen politische Ausschreitungen vom 14.6.32 (RGBl. I, S. 297); 2) Aufhebung des Verbots des Roten Frontkämpferbundes; 3) Aufhebung der VO des RPräs. über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe usw. vom 14.6.32 (RGBl. I, S. 273); 4) Aufhebung der VO des RPräs. betreffend die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Landes Preußen vom 20.7.32 (RGBl. I, S. 377) (R 43 I/1018, Bl. 194–212).

Die sonst sachlich interessierten Ressorts werden durch einen Ministerialdirektor vertreten sein ²¹. Der *Reichswehrminister* teilte mit, daß er die Aufhebung des Ausnahmezustandes von Mittwoch, den 27. Juli, 12 Uhr mittags für erforderlich halte ²². Vielleicht könne er in der Sitzung des Überwachungsausschusses diese Absicht andeuten.

Der *Reichskanzler* warf im Anschluß hieran die Frage auf, wie es mit der Demonstrationsfreiheit stehe.

Es bestand *Übereinstimmung* darüber, daß die Demonstrationsfreiheit vorläufig nicht wiederhergestellt werden solle.

8. Tagung des Reichsrats.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß der Reichsrat nach seiner Auffassung nicht ausgeschaltet werden, sondern baldigst wieder zusammentreten solle.

Die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts erklärten sich *hiermit einverstanden* ²³.

²¹ Über Verlauf und Ergebnis der Ausschußsitzung vom 25. 7. vgl. das im RAnz. (27. 7.) veröffentlichte umfangreiche Protokoll. Danach wurden sämtliche Anträge (vgl. Anm. 20) mit wechselnden Mehrheiten angenommen. Ausführlich wiedergegeben sind darin auch mehrere Redebeiträge der drei anwesenden Kabinettsmitglieder, insbesondere ein längeres Referat des RIM über Funktion und verfassungsrechtliche Stellung des Ausschusses.

²² Gemeint ist die VO des RPräs. betr. „Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Provinz Brandenburg“ vom 20.7.32 (RGBl. I, S. 377). Sie wurde durch VO des RPräs. vom 26. 7. bereits „mit Wirkung vom 26. Juli 1932, 12 Uhr mittags“ aufgehoben (RGBl. I, S. 387).

²³ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 91.

Zitierhinweis

Nr. 85 Ministerbesprechung vom 25. Juli 1932, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 316–322 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D85>